

1503605-95.2021.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2337431/2021 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 21901132 - DEL.POL.PLANTÃO

S.BARB.DOESTE, 1675/21/925 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2337431 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

1ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, 40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503605-95.2021.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503605-95.2021.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2337431/2021 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 21901132 - DEL.POL.PLANTÃO

S.BARB.DOESTE, 1675/21/925 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2337431 - 02º D.P.

SANTA BARBARA DOESTE, 1675/21/925 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DA SILVA MOREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Vistos,

LUCAS DA SILVA MOREIRA, qualificado a fls.17, está sendo denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia a 12 de dezembro de 2021, por volta de 11h30, na Rua do Cacau, altura do nº 101, no Jardim Esmeralda, nesta cidade de Santa Bárbara d'Oeste, guardava e ocultava 03(três) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida por "maconha", com cerca de 4,0g (cf. Auto de exibição e apreensão de fls. 11 e auto de constatação preliminar de fls.12), para fins de entrega a consumo de terceiros, fazendo-o sem autorização legal e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo foi apurado, o denunciado obteve, por meios ainda não esclarecidos, a posse da droga descrita acima, para entrega a consumo de terceiros no endereço acima mencionado, próximo a uma praça.

Ocorreu que, policiais militares estavam em patrulhamento pelo Jardim Esmeralda, quando receberam informação de uma moradora do local que não quis se identificar, dando conta de que um indivíduo, que trajava bermuda cinza escura e camiseta cinza clara, estava realizando o tráfico de drogas na praça e que ele guardava as drogas numa árvore lá existente.

Assim é que, visando verificar a veracidade da denúncia, os policiais militares se dirigiram até o endereço indicado e, ali, avistaram LUCAS e outros três indivíduos, sendo certo que apenas as características do indiciado coincidiam com as características apontadas pelo informante, razão pela qual deliberaram pela abordagem.

Realizada a revista pessoal, em poder de LUCAS, encontraram a quantia de R\$ 227,00 em dinheiro. Já na árvore, localizaram três porções de "maconha".

Questionado pelos agentes e interrogado na Delegacia de Polícia, LUCAS negou o delito, afirmando que estava no local para tomar um refrigerante.

O réu foi notificado (fls.78) e apresentou defesa preliminar (fls.70/71). A denúncia foi recebida em 10 de maio de 2022 (fls. 79) e o réu foi citado (fls.107). Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum, e o réu não foi interrogado, diante da revelia.

Em alegações finais, pedem o Ministério Público e a defesa absolvição do acusado, por falta de provas.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A AÇÃO PENAL É IMPROCEDENTE.

Em que pese a prova da materialidade do delito, conforme se depreende pelo Boletim de Ocorrência de 06/07, auto de exibição e apreensão de fls.11, e laudo de entorpecentes fls.74/76, não me convenço da autoria delitiva na pessoa do acusado.

Os policiais militares Paula Thais dos Santos Mott Jardim e Júlio César Alves Moscardo deram versões essencialmente iguais. Disseram que estavam em patrulhamento pelo bairro e foram parados por uma transeunte, dizendo que na praça havia um rapaz novo com camiseta cinza vendendo drogas. Que foram ao local e se depararam com o acusado e alguns amigos. Eles foram abordados e com o acusado havia dinheiro. Com os amigos, que eram adolescentes, nada de ilícito foi localizado, e numa árvore próximo forma encontradas três porções de maconha. Ninguém assumiu a propriedade do entorpecente, e todos disseram que estavam ali tomando refrigerante.

O acusado, não foi interrogado, face a revelia, mas em fase inquisitiva disse que estava no local tomando refrigerante, e que a droga não era sua, e sim dos adolescentes que estavam com ele..

Conforme se observa dos depoimentos dos policiais militares, o acusado não foi visto em conduta típica de mercância. Ele foi abordado na companhia dos adolescentes portando dinheiro; nada mais. O que relacionou ele ao entorpecente apreendido no local próximo foi a denúncia anônima de uma senhora, o que é insuficiente para convencer o Juízo a respeito da prática do crime.

É certo que no processo criminal, a condenação só é cabível se o fato restar cabalmente provado em todos os seus detalhes e circunstâncias. Não pode existir dúvida no espírito do julgador; se esta persistir, reverte-se em favor do acusado, acobertado que está pela presunção de inocência.

Acerca da hipótese, Guilherme de Souza Nucci, na obra Código de Processo Penal Comentado, 7ª edição, pág. 672, recomenda: "Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição."

E a jurisprudência não discrepa do entendimento:

"O Direito Penal não opera com conjecturas. Sem a certeza total da autoria e da culpabilidade não pode o juiz criminal proferir condenação" (Apelação 170.407, TACRIM-SP).

"Aplicação do princípio in dubio pro reo. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para a condenação criminal exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática'. Deram parcial provimento Unânime" (RJTJESGS 177/136).

Neste cenário, em que os elementos coligidos são frágeis para sustentar uma condenação, impõe-se a absolvição.

Ante o exposto, e do que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO PENAL para absolver o acusado LUCAS DA SILVA MOREIRA do crime que lhe foi imputado na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP.

Expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para esse espécie processual.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Santa Bárbara d'Oeste, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA